

ANEXO II AO CONTRATO

ANEXO II — ACORDO DE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

Anexo ao Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre PEDRO SEIXAS VALE — CONSULTORIA, LDA e [CLIENTE]

NOTA PARA REVISÃO

MINUTA PARA REVISÃO JURÍDICA. Redigida em 16 de Setembro de 2026. Não constitui aconselhamento jurídico. Destina-se a revisão pela Dra. Margarida de Sousa Pereira antes de qualquer assinatura. As caixas como esta são notas de trabalho e devem ser removidas da versão final.

NOTA PARA REVISÃO

A Decisão de Execução (UE) 2021/915 da Comissão, de 4 de Junho de 2021, adoptou cláusulas contratuais-tipo autónomas para as relações responsável-subcontratante dentro da UE/EEE. **As Partes que as adoptem sem modificação podem invocar a determinação de adequação da Comissão.** A presente minuta segue a estrutura do artigo 28.º do RGPD e pode, em alternativa, ser substituída pelo texto da Decisão 2021/915 com os Anexos preenchidos. Recomenda-se decisão expressa da Dra. Margarida sobre qual das duas vias adoptar.

CLÁUSULA 1.ª — DEFINIÇÕES E ENQUADRAMENTO

1.1 Os termos «dados pessoais», «tratamento», «responsável pelo tratamento», «subcontratante», «titular dos dados» e «violação de dados pessoais» têm o significado que lhes é atribuído pelo Regulamento (UE) 2016/679 («RGPD»).

1.2 Para efeitos do presente Acordo: a) O **Cliente** é o **responsável pelo tratamento**; b) O **Prestador** é o **subcontratante**; c) As entidades identificadas na Cláusula 7.ª são **subcontratantes ulteriores**.

1.3 O presente Acordo prevalece sobre quaisquer disposições do Contrato que com ele sejam incompatíveis, em matéria de protecção de dados.

CLÁUSULA 2.^a – OBJECTO, DURAÇÃO, NATUREZA E FINALIDADE

2.1 Objecto. O tratamento de dados pessoais de contactos, potenciais clientes e clientes do Cliente, necessário à prestação dos serviços de automação descritos no Anexo I do Contrato.

2.2 Duração. O tratamento tem início na data da entrada em serviço e cessa com o Contrato, sem prejuízo do disposto na Cláusula 10.^a.

2.3 Natureza do tratamento. Recolha, registo, organização, conservação, consulta, utilização, comunicação por transmissão e apagamento, por meios automatizados.

2.4 Finalidade. Exclusivamente: responder a contactos recebidos pelo Cliente; qualificar o interesse manifestado; agendar reuniões na agenda do Cliente; recontactar contactos anteriores do Cliente; e produzir os relatórios previstos no Contrato.

2.5 • O Prestador não trata os dados para qualquer finalidade própria, designadamente comercial, estatística agregada com dados de outros clientes, ou treino de modelos.

CLÁUSULA 3.^a – CATEGORIAS DE TITULARES E DE DADOS

3.1 Categorias de titulares: potenciais compradores, vendedores e arrendatários que contactem o Cliente; contactos anteriores constantes da base de dados do Cliente.

3.2 Categorias de dados pessoais:

CATEGORIA	EXEMPLOS
Identificação	nome
Contacto	número de telefone, endereço electrónico
Conteúdo de comunicações	mensagens trocadas com o assistente automático
Preferências	orçamento indicado, zona pretendida, tipologia, prazo
Situação declarada	existência de financiamento pré-aprovado, finalidade da compra
Marcações	data e hora de reuniões agendadas
Metadados técnicos	identificadores de mensagem, registos de execução

3.3 • Não se encontra previsto o tratamento de categorias especiais de dados na aceção do artigo 9.º do RGPD, nem de dados relativos a condenações penais.

3.4 O Cliente obriga-se a não fornecer ao Prestador dados das categorias referidas em 3.3. Caso um titular os comunique espontaneamente no decurso de uma conversa, o Prestador não os trata para qualquer finalidade adicional e o Cliente é informado.

NOTA PARA REVISÃO

3.4 é realista: numa conversa livre um titular pode revelar, por exemplo, uma situação de saúde ou familiar que motiva a compra. Confirmar se a redacção é bastante ou se deve prever-se procedimento específico.

CLÁUSULA 4.^a — FUNDAMENTO DE LICITUDE

4.1 • Compete exclusivamente ao Cliente, na qualidade de responsável, assegurar a existência de fundamento de licitude para o tratamento, designadamente:

a) Quanto a contactos que se dirijam espontaneamente ao Cliente: execução de diligências pré-contratuais ou interesse legítimo; b) Quanto ao recontacto de contactos anteriores: consentimento ou interesse legítimo, consoante o modo como os dados foram originariamente recolhidos.

4.2 O Cliente declara e garante que os dados que disponibiliza ao Prestador foram **obtidos licitamente**, que dispõe de fundamento de licitude para o respectivo tratamento e recontacto, e que cumpriu os deveres de informação previstos nos artigos 13.º e 14.º do RGPD.

4.3 O Prestador não verifica nem lhe compete verificar a licitude da origem dos dados fornecidos pelo Cliente.

4.4 O Prestador regista e respeita as oposições ao contacto manifestadas pelos titulares, comunicando-as ao Cliente.

NOTA PARA REVISÃO

A base de contactos do Cliente é, tipicamente, uma lista acumulada ao longo de anos sem registo da origem. 4.2 transfere o risco para quem tem o conhecimento. Confirmar se convém autonomizar esta declaração em documento assinado à parte, e se deve ser acompanhada de indemnização expressa.

CLÁUSULA 5.^a — INSTRUÇÕES DO RESPONSÁVEL

5.1 O Prestador trata os dados pessoais **exclusivamente mediante instruções documentadas do Cliente**, constituindo o Contrato e o presente Anexo a instrução inicial.

5.2 O Prestador informa imediatamente o Cliente se, no seu entender, uma instrução violar o RGPD ou outra disposição de protecção de dados.

5.3 Caso o direito da União ou de Estado-Membro imponha ao Prestador um tratamento não instruído, este informa previamente o Cliente, salvo proibição legal fundada em interesse público relevante.

CLÁUSULA 6.^a — CONFIDENCIALIDADE E PESSOAL

6.1 O Prestador assegura que as pessoas autorizadas a tratar os dados se encontram sujeitas a **dever de confidencialidade** contratual ou legal.

6.2 O acesso é limitado ao pessoal estritamente necessário à prestação.

6.3 O Prestador assegura a formação adequada do pessoal com acesso aos dados.

CLÁUSULA 7.^a — SUBCONTRATANTES ULTERIORES

7.1 O Cliente concede **autorização geral prévia** ao recurso a subcontratantes ulteriores, nos termos do artigo 28.º, n.º 2, do RGPD.

7.2 À data do presente Acordo, o Prestador recorre aos seguintes subcontratantes ulteriores:

ENTIDADE	FUNÇÃO	LOCALIZAÇÃO DO TRATAMENTO	FUNDAMENTO DA TRANSFERÊNCIA
Hetzner Online GmbH	Alojamento do motor de automação	Alemanha (DE)	UE — não aplicável
Supabase Inc.	Base de dados da plataforma	Frankfurt, Alemanha (DE) (infra. AWS eu-central-1)	UE — ver Nota 3
Anthropic PBC	Modelo de linguagem que gera as respostas	Estados Unidos (US)	CCT / EU-US DPF — ver Nota 4
Meta Platforms Ireland Ltd.	WhatsApp Business Platform	Irlanda (IE) / global	Ver Nota 5
Twilio Inc.	Encaminhamento de mensagens	Estados Unidos (US)	CCT — ver Nota 6
Google Ireland Ltd.	Agenda electrónica	Irlanda (IE) / global	CCT
Vercel Inc.	Alojamento da aplicação de operação	Estados Unidos (US)	CCT
Resend (Plus Five Five, Inc.)	Envio de correio electrónico transaccional	Estados Unidos (US)	CCT

7.3 O Prestador informa o Cliente de qualquer alteração pretendida com a antecedência mínima de **30 dias**, dispondo o Cliente do direito de se opor fundamentadamente. Havendo oposição, as Partes procuram solução alternativa; não sendo possível, qualquer delas pode resolver o Contrato sem penalidade.

7.4 O Prestador impõe a cada subcontratante ulterior, por contrato, obrigações de protecção de dados não menos exigentes que as constantes do presente Acordo, e responde perante o Cliente pelo respectivo incumprimento.

NOTA PARA REVISÃO

A infra-estrutura situa-se em Frankfurt, mas a entidade contratante é norte-americana. Confirmar se a transferência exige CCT ainda que o tratamento seja realizado na UE.

NOTA PARA REVISÃO

- **A API padrão não oferece opção de tratamento exclusivamente na UE.** O conteúdo das mensagens transmita para infra-estrutura nos Estados Unidos. A Anthropic disponibiliza um ATD com cláusulas contratuais-tipo, participa no EU-US Data Privacy Framework, e não utiliza por defeito os dados da API para treino de modelos. Existe **via alternativa** — encaminhamento através de AWS Bedrock ou Google Vertex AI em região europeia — que constitui alteração de configuração e não reconstrução, caso um cliente exija tratamento exclusivamente na UE. Confirmar se a redacção é bastante e se deve constar do corpo do Contrato.

NOTA PARA REVISÃO

Confirmar a qualificação da Meta no âmbito da WhatsApp Business Platform: subcontratante ulterior do Prestador, ou responsável autónomo perante o Cliente. A resposta determina se deve constar desta tabela ou de cláusula autónoma.

NOTA PARA REVISÃO

Utilizado na fase actual. Poderá ser substituído por ligação directa à Meta Cloud API antes da entrada em serviço, caso em que esta linha é removida.

CLÁUSULA 8.^a — SEGURANÇA DO TRATAMENTO

8.1 O Prestador implementa as medidas técnicas e organizativas adequadas nos termos do artigo 32.º do RGPD, designadamente:

Cifra em trânsito	TLS em todas as comunicações
Cifra em repouso	Nas bases de dados e nas cópias de segurança
Controlo de acessos	Acesso ao servidor exclusivamente por chave criptográfica; autenticação por palavra-passe desactivada
Segregação	Base de dados não exposta à Internet; acessível apenas na rede interna
Isolamento por cliente	Segregação lógica dos dados de cada cliente
Verificação de origem	Verificação criptográfica da assinatura de cada mensagem recebida
Cópias de segurança	Diárias, com retenção de 14 dias, e procedimento de reposição testado
Registo	Registo de execuções e de acessos, com retenção limitada
Monitorização	Vigilância externa independente da infra-estrutura monitorizada
Minimização	Os registos de execução não contêm o conteúdo das mensagens nem dados identificativos

8.2 As medidas podem ser actualizadas desde que o nível de segurança não seja reduzido.

8.3 Os dados pessoais são conservados em infra-estrutura situada na União Europeia, com as excepções identificadas na Cláusula 7.^a.

NOTA PARA REVISÃO

Confirmar se o detalhe é adequado ou se deve remeter-se para documento técnico anexo, actualizável sem aditamento contratual.

CLÁUSULA 9.^a – ASSISTÊNCIA AO RESPONSÁVEL

9.1 Direitos dos titulares. O Prestador assiste o Cliente, tendo em conta a natureza do tratamento e mediante medidas técnicas e organizativas adequadas, no cumprimento da obrigação de resposta aos pedidos de exercício de direitos.

9.2 Recebendo directamente um pedido de um titular, o Prestador **não lhe dá seguimento autonomamente** e transmite-o ao Cliente sem demora indevida.

9.3 • O Prestador assegura ao Cliente os meios necessários para dar cumprimento aos pedidos de acesso, rectificação, apagamento, limitação, portabilidade e oposição, no prazo máximo de 10 dias úteis a contar da solicitação do Cliente.

9.4 Violações de dados. O Prestador notifica o Cliente **sem demora injustificada e, em qualquer caso, no prazo máximo de 24 horas** após tomar conhecimento de uma violação de dados pessoais, prestando a informação de que disponha nos termos do artigo 33.º, n.º 3, do RGPD.

9.5 O Prestador assiste o Cliente na realização de avaliações de impacto sobre a protecção de dados e em consultas prévias à autoridade de controlo, quando devidas.

NOTA PARA REVISÃO

- O apagamento de um contacto no sistema actual **desassocia as mensagens desse contacto em vez de as eliminar**. A arquitectura preserva o histórico para efeitos de auditoria, o que é adequado para prova mas insuficiente para um pedido de apagamento. Está identificada correcção antes da entrada em serviço com qualquer cliente. **A Dra. Margarida deve confirmar se 9.3 pode ser subscrito antes dessa correcção estar concluída.**

CLÁUSULA 10.^a – CESSAÇÃO, DEVOLUÇÃO E APAGAMENTO

10.1 Cessando o Contrato, o Prestador, por opção do Cliente comunicada por escrito no prazo de 15 dias: a) Devolve ao Cliente a totalidade dos dados pessoais em formato estruturado, de uso corrente e de leitura automática; ou b) Elimina-os.

10.2 Não havendo indicação, o Prestador devolve os dados e elimina-os subsequentemente.

10.3 A eliminação ocorre no prazo de **30 dias** a contar da cessação, incluindo as cópias de segurança no ciclo de retenção seguinte, salvo conservação legalmente imposta.

10.4 O Prestador confirma a eliminação por escrito.

CLÁUSULA 11.^a – AUDITORIA

11.1 O Prestador disponibiliza ao Cliente a informação necessária para demonstrar o cumprimento do artigo 28.º do RGPD.

11.2 O Cliente pode realizar auditorias, incluindo inspecções, por si ou por auditor mandatado, mediante aviso prévio de **30 dias**, no máximo de **uma por ano civil**, salvo ocorrência de violação de dados ou exigência de autoridade de controlo.

11.3 As auditorias decorrem em horário de expediente, sem perturbação desproporcionada da actividade, e sujeitas a confidencialidade.

11.4 Os custos são suportados pelo Cliente, salvo se a auditoria revelar incumprimento relevante.

CLÁUSULA 12.^a – TRANSPARÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

12.1 • As Partes reconhecem que o assistente automático constitui um sistema de inteligência artificial destinado a interagir directamente com pessoas singulares, na acepção do **artigo 50.º do Regulamento (UE) 2024/1689 (Regulamento da Inteligência Artificial)**, aplicável desde **2 de Agosto de 2026**.

12.2 O Prestador assegura que o sistema é concebido de modo a que o titular seja informado de que interage com um sistema de inteligência artificial, de forma **clara e distinguível, o mais tardar no momento da primeira interacção**.

12.3 O assistente não se apresenta como pessoa humana e identifica-se como assistente automático quando directamente questionado.

12.4 O Prestador informa o Cliente de qualquer alteração legislativa ou de orientação das autoridades competentes que exija ajustamento do modo de cumprimento.

NOTA PARA REVISÃO

O artigo 50.º é directamente aplicável desde 2 de Agosto de 2026. Exige que a informação seja prestada **«de forma clara e distinguível, o mais tardar no momento da primeira interacção»**. Trata-se de **dever de concepção**, não de mero aviso: o sistema deve ser construído de modo a que a pessoa saiba.

O sistema actual identifica-se apenas quando directamente questionado, o que não cumpre este critério. A correcção é simples — a primeira mensagem de qualquer conversa nova identifica o assistente — mas é alteração de software e deve preceder a entrada em serviço com qualquer cliente.

O dever recai sobre o **fornecedor**, isto é, quem coloca o sistema no mercado em nome próprio. Na presente arquitectura, o Prestador. **Não é transferido para o fornecedor do modelo.**

As coimas ascendem a **15 milhões de euros ou 3% do volume de negócios anual mundial**, aplicando-se às PME o montante inferior.

Solicita-se à Dra. Margarida que confirme a repartição de deveres entre fornecedor e responsável pela implantação nesta arquitectura, e a redacção adequada da Cláusula 12.^a.

CLÁUSULA 13.^a — RESPONSABILIDADE

13.1 Cada Parte responde pelos danos causados pelo tratamento que viole o RGPD, nos termos do artigo 82.º.

13.2 As limitações de responsabilidade previstas no Contrato aplicam-se ao presente Acordo, salvo quanto a coimas aplicadas por autoridade de controlo por facto exclusivamente imputável a uma das Partes.

13.3 O Cliente indemniza o Prestador pelos danos decorrentes do incumprimento do declarado na Cláusula 4.^a.

CLÁUSULA 14.^a — DISPOSIÇÕES FINAIS

14.1 O presente Acordo vigora enquanto vigorar o Contrato e, quanto às obrigações que pela sua natureza lhe sobrevivam, após a cessação deste.

14.2 Aplica-se a lei portuguesa, sem prejuízo da aplicação directa do RGPD.

14.3 A autoridade de controlo competente é a **Comissão Nacional de Protecção de Dados**.

NOTA PARA REVISÃO

Sendo o Cliente responsável e estando estabelecido em Espanha, a autoridade competente quanto a este será a *Agencia Española de Protección de Datos*. Confirmar a redacção adequada de 14.3 nessa hipótese.

Feito em duplicado, em [LOCAL], a [DATA].

O SUBCONTRATANTE

O RESPONSÁVEL

--- ---

NOTAS DE TRABALHO — REMOVER DA VERSÃO FINAL

Questões para a Dra. Margarida, por ordem de importância

#	CLÁUSULA	QUESTÃO
---	----------	---------

1	12. ^a	• Artigo 50.º do Regulamento IA. Aplicável desde 2 Ago 2026. O sistema actual não cumpre. Re-partição de deveres entre fornecedor e responsável pela implantação, e redacção adequada
2	9.3	• Apagamento. Limitação técnica conhecida e identificada para correcção. Pode 9.3 ser subscrito antes?
3	4.2	Declaração do Cliente quanto à origem da base de dados. Suficiente? Documento autónomo? In-demnização expressa?
4	7.2, Nota 4	Anthropic. Tratamento nos EUA ao abrigo de CCT e DPF. Redacção bastante? Deve constar do corpo do Contrato?
5	7.2, Nota 5	Meta. Subcontratante ulterior ou responsável autónomo?
6	Enquadramento	Adoptar esta minuta ou o texto da Decisão (UE) 2021/915 com Anexos preenchidos?
7	14.3	Autoridade competente perante Cliente espanhol
8	3.4	Categorias especiais reveladas espontaneamente numa conversa

Correcções técnicas identificadas, a concluir antes da entrada em serviço

1. • **Divulgação de IA na primeira interacção** — artigo 50.º. Alteração de software, pequena, mas anterior a qualquer cliente
2. • **Apagamento efectivo de mensagens** — hoje desassocia em vez de eliminar
3. Registo e demonstração do cumprimento de ambas

Objectivo

Esta minuta destina-se a tornar-se **modelo reutilizável**. A revisão deve incidir sobre a estrutura e não apenas sobre o caso concreto.